SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2781519 - GO (2024/0411080-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO	:	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PARA CONDENAÇÃO. BUSCA PESSOAL. VALIDADE DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. JUSTA CAUSA NÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão dando provimento ao agravo regimental, por maioria, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Og Fernandes.

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT).

Brasília, 09 de junho de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA57539781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/06/2026 17:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/07/2026. Código de Controle do Documento: a13feed6-a689-460e-86dd-930b7ef900cd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2781519 - GO (2024/0411080-5)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO	:	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PARA CONDENAÇÃO. BUSCA PESSOAL. VALIDADE DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. JUSTA CAUSA NÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS contra a decisão por mim proferida, por meio da qual conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial (fls. 508/510).

Requer a parte agravante a reconsideração da decisão que reconheceu a ilicitude da diligência policial e, consequentemente, absolveu o agravado, para considerar a validade da prova obtida mediante justa causa para busca pessoal, restabelecendo a decisão condenatória (fls. 517/528).

Foi dispensada a oitiva da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não merece provimento. As razões apresentadas pela parte agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Documento eletrônico VDA49798984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: a09bdeab-ae25-46bb-9634-6657e92310c3

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o Ministério Público do Estado de Goiás não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.

Nos termos da decisão agravada, foi negado provimento ao recurso especial considerando a verificação da ilegalidade na conduta perpetrada pelos policiais. Enfatiza-se a ação policial não estava legitimada pela existência de fundadas razões, ausente a justa causa para a busca pessoal.

Percebe-se que não há indicação de qualquer fato que demonstrasse a existência de elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas, tais como a denúncia identificada ou específica e detalhada contra o agravante, a realização de diligências prévias investigativas, fuga repentina, comportamento evasivo, dispensa de drogas, movimentação atípica ou suspeita em ponto de intenso tráfico de drogas, a traficância em si, tendo o agravante sido abordado em razão de seu histórico criminal e pelo fato de estar em determinado local abaixado.

A propósito: HC n. 512.418/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/12/2019; e RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022.

No presente recurso, não trouxe a parte agravante, qualquer fundamento idôneo para afastar a fundamentação presente na decisão que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA49798984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: a09bdeab-ae25-46bb-9634-6657e92310c3

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0411080-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 2.781.519 / GO**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 552087911 55208791120238090079

Sessão Virtual de 18/09/2025 a 24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro **SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO	:	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO	:	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão, pediu vista o Sr. Ministro Og Fernandes.

Documento eletrônico VDA50888182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 26/09/2025 11:30:14
Código de Controle do Documento: 56D65F71-9898-4C98-9EF1-9BE92A96C7E9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2781519 - GO (2024/0411080-5)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO	:	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: O eminente Ministro relator apresentou seu judicioso voto pelo desprovimento do agravo regimental do Ministério Público do Estado de Goiás, mantendo a decisão por ele proferida, que negou provimento ao recurso especial.

Entendeu Sua Excelência que seriam nulas as provas decorrentes da **busca pessoal**, ao argumento de que não existiriam fundadas razões aptas a autorizar a atuação dos agentes públicos.

Na petição de agravo regimental, o recorrente questionou a decisão impugnada, sob a alegação de que as provas produzidas nos autos originários não podem ser invalidadas, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do caso a julgamento colegiado.

Pedi vista para melhor apreciação.

A busca pessoal tem seus contornos estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que:

> Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
> [...]
> § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras *b* a *f* e letra *h* do parágrafo anterior.
>
> Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja

Documento eletrônico VDA52028747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: a2ceb936-8211-447d-966b-608d8d3d95ef

> na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 417-418 – grifei):

> Realizada audiência de Instrução e Julgamento, em 04/12/2023, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Policial Militar Ronaldo da Silva Pinheiro (mídia mov. 99) disse que se recorda da ocorrência, que a equipe policial **estava em patrulhamento pela Rua 22. Que próximo à quadra 25, lote 08, encontraram uma pessoa abaixada próximo a uma parede de tijolos. Que o indivíduo aparentava esconder algum objeto. Em virtude da atitude suspeita desta pessoa, que posteriormente, ao avistar a equipe tentou correr. Assim, procederam a abordagem e ao ser questionado sobre o que fazia ali ele já confessou que estava escondendo drogas na parede de tijolos. Afirmou que o então abordado mostrou os entorpecentes que estavam sendo escondidos e que as drogas estavam no interior de sacola plástica**. Indagado se tinha outros objetos ilícitos teria informado que, em razão da mercancia de drogas, ele tinha uma balança de precisão. Prossegue aduzindo que o Recorrente entregou o objeto para a equipe policial posto que entrou no imóvel e mostrou a balança para os agentes. Quanto as drogas, estavam em uma parede de tijolos e não no interior do imóvel, em um lote baldio. Relatou ainda que durante a entrevista constatou-se existência de passagens por tráfico de drogas e que ao informaram ao Abordado esta situação e que por este motivo ele colaborou com a polícia de forma espontânea.
>
> O Policial Militar Benedito Nascimento José Neto disse em juízo (mídia mov. 99) que se recorda da abordagem e **que em patrulhamento pela cidade de Itaberaí, passando pelo local, se depararam com o Bruno em atitude suspeita mexendo em um muro e assim que ele percebeu a presença da polícia tentou correr, porém, conseguiram realizar a abordagem e de pronto ele já confessou que estava escondendo droga no local**. **Relatou que no local foram encontradas drogas, em uma sacola**. Disse que Bruno cooperou e informou que em sua casa

Documento eletrônico VDA52028747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: a2ceb936-8211-447d-966b-608d8d3d95ef

havia uma balança de precisão. Ele mesmo entrou, pegou a balança e entregou para a equipe.
Em seu interrogatório BRUNO FERREIRA DOS SANTOS (mídia mov. 99) relatou:

> "***Que estava abaixado na hora que eles estavam passando e eles perguntaram o que eu estava fazendo eu falei que estava mexendo em um objeto, que era droga, peguei e entreguei para eles****. Ele perguntou se tinha mais alguma coisa, eu fui e peguei a balança, eles me acompanharam até em casa, eu entreguei para eles também. Dai para frente ocorreu a abordagem normalmente*."

Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque o acusado, **além de adotar atitude suspeita ao se agachar junto a uma parede de tijolos, como se ocultasse algo, tentou fugir ao avistar os policiais.**

Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Com a mesma orientação, verifica-se do Plenário da Corte Suprema:

> AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.
> 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito.
> 2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
> 3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.

Documento eletrônico VDA52028747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: a2ceb936-8211-447d-966b-608d8d3d95ef

(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso – Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 18/3/2024.)

A propósito do tema, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

Direito penal e processual penal. Agravo Regimental nos embargos de declaração em recurso ordinário em *habeas corpus*. Tráfico de Drogas e associação para esse fim. Busca Pessoal e veicular. Art. 244 do CPP. Fundada Suspeita. Legalidade da medida. Violação de Domicílio: Não ocorrência. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Autorização do morador. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Pedido de trancamento de inquérito policial. Excepcionalidade não verificada.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual negado provimento a recurso ordinário em *habeas corpus*.

2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas a partir de abordagem policial, busca veicular e domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a ilegalidade do procedimento, postulando o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal e veicular foram realizadas em observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do domicílio. III. Razões de decidir

4. **A abordagem pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), sendo admissível, no caso concreto, diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao avistar os policiais.**

5. Ficou demonstrada a existência de justa causa para a ação dos policiais, porquanto havia notícia de que um veículo com as características do veículo do recorrente estaria sendo usado para transporte e comercialização de drogas, sendo realizadas diligências prévias à abordagem.

6. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada, uma vez que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, após a mencionada abordagem e busca pessoal e veicular. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do *habeas corpus* . Precedentes.

Documento eletrônico VDA52028747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: a2ceb936-8211-447d-966b-608d8d3d95ef

7. Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. Precedentes.
8. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, não sendo possível subtrair possíveis etapas judiciais, ainda dependentes da deflagração de ação penal: juízo preliminar de viabilidade do processo-crime e instrução probatória. A queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. Precedentes.
IV. Dispositivo
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021; HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022; HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; HC nº 214.194-AgR /RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022.
(RHC n. 251.900-ED-AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/5/2025, DJe de 19/5/2025 – grifei.)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática proferida pelo ministro Gilmar Mendes, negando seguimento ao recurso extraordinário por aplicação enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
2. A decisão recorrida havia considerado ilícita a busca pessoal realizada nos acusados em razão da ausência de fundada suspeita, entendimento reformado pela instância inferior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice do verbete n. 279 da Súmula do STF; e (ii) saber se houve fundada

Documento eletrônico VDA52028747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: a2ceb936-8211-447d-966b-608d8d3d95ef

suspeita, à luz do comportamento dos agravados, apta a legitimar a abordagem policial e a revista pessoal, com a consequente licitude das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial em casos de fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.
5. **No caso concreto, a tentativa de fuga do acusado, ao avistar a viatura policial, justificou a abordagem e apreensão de drogas e arma, configurando justa causa para a revista e a consequente licitude da prova.**
6. A análise dos elementos fáticos que configuram a fundada suspeita não demanda reexame probatório, afastando, portanto, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, pois o suporte fático é incontroverso, tratando-se apenas de qualificação jurídica do comportamento dos agravados.
7. O entendimento consolidado da Corte no HC 169.788 é pela legitimidade da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, afastando a necessidade de reexame probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(ARE n. 1.510.414-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 27/11/2024 – grifei.)

No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. FUNDADA SUSPEITA. FUGA REPENTINA. ELEMENTO OBJETIVO SUFICIENTE. STANDARD PROBATÓRIO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Exige-se, em termos de *standard* probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que

Documento eletrônico VDA52028747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: a2ceb936-8211-447d-966b-608d8d3d95ef

constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022).

2. **A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, representando atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural.**

3. No caso concreto, segundo se depreende dos autos, guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o acusado entregando pacotes para uma dupla de motoqueiros. Diante da aproximação da guarnição, todos fugiram. Os policiais perseguiram o acusado e conseguiram revistá-lo, oportunidade em que encontraram as porções de droga descritas na denúncia em uma bolsa que ele levava consigo. Assim, os autos evidenciam que a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o réu empreendeu fuga repentinamente da polícia, com uma bolsa, em área conhecida pelo tráfico de drogas, oportunidade em que foram encontradas drogas em sua posse.

4. Quanto à circunstância de a busca haver sido promovida pela guarda municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/2/2025), com repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão geral), firmou a tese de que "[é] constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional". Em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pelos Tribunais (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º), e com ressalva de posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento supracitado.

5. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA52028747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: a2ceb936-8211-447d-966b-608d8d3d95ef

(AgRg no HC n. 970.852/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025 – grifei.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. *HABEAS CORPUS.* BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do *habeas corpus* impetrado, destacando a compatibilidade da diligência de busca pessoal com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, bem como manteve a prisão preventiva, em virtude da necessidade de custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é válida e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3. **A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada com base em fundada suspeita, evidenciada pela presença do agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas, carregando uma sacola e empreendendo fuga ao avistar a viatura policial.**

4. A prisão preventiva foi mantida, pois fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e o histórico de atos infracionais do agravante.

5. As alegações de primariedade e bons antecedentes do agravante não foram suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando realizada com base em fundada suspeita, devidamente justificada por indícios e circunstâncias do caso concreto. 2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há risco de reiteração delitiva, mesmo que o acusado seja primário e tenha bons antecedentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 282, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 25/4/2022; STF, RHC 177.649/AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019.

Documento eletrônico VDA52028747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: a2ceb936-8211-447d-966b-608d8d3d95ef

(AgRg no HC n. 966.530/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025 – grifei.)

Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE PREJUDICADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se há provas suficientes para a condenação do agravante por participação em organização criminosa.

3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar decreto condenatório.

III. Razões de decidir

4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória, torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de evidências colhidas em complexa investigação policial, bem como após regular instrução processual, concluíram pela existência de provas concretas da participação do agravante na organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada, em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação com o Primeiro Grupo

Documento eletrônico VDA52028747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: a2ceb936-8211-447d-966b-608d8d3d95ef

Catarinense - PGC, organização criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. **Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024)**
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento de inexistência de provas suficientes para condenação, demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar decreto condenatório, quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025.
(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025 – grifei.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Documento eletrônico VDA52028747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: a2ceb936-8211-447d-966b-608d8d3d95ef

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem em habeas corpus, no qual se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006). Sustentava-se ausência de autorização para ingresso no domicílio, fragilidade probatória e constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à luz do princípio da serendipidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível situação de violência doméstica, o que configura fundada razão e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso foi considerado firme, coerente e harmônico desde a fase inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que comprometeu sua credibilidade.

A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência, em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada, configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio de finalidade na diligência policial.

A alegação de ausência de documentação do consentimento não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a todos os casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

Documento eletrônico VDA52028747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: a2ceb936-8211-447d-966b-608d8d3d95ef

> O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
> **A palavra de policiais é válida como meio de prova, especialmente quando coerente e harmônica, e pode prevalecer sobre depoimentos contraditórios das testemunhas de defesa.**
> Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 243; Lei n. 11.343/2006, art. 33, *caput*.
> Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg no AREsp 1.676.717/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no HC 861.941/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11.12.2023;
> STJ, AgRg no HC 703.948/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11.03.2022.
> (AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025 – grifei.)

Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, divirjo do Relator para **dar provimento** ao agravo regimental do Ministério Público do Estado de Goiás, a fim de dar provimento ao recurso especial.

É como voto.

Documento eletrônico VDA52028747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: a2ceb936-8211-447d-966b-608d8d3d95ef

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0411080-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 2.781.519 / GO**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 552087911 55208791120238090079

PAUTA: 12/11/2025 JULGADO: 03/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO	:	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO	:	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes dando provimento ao agravo regimental, pediu vista o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA54655476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:05
Código de Controle do Documento: C7362B20-A2A3-49A1-BF74-813700760A8E

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2781519 - GO (2024/0411080-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO	:	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230

VOTO-VISTA

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS contra decisão monocrática do eminente Relator que negou provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que absolveu Bruno Ferreira dos Santos da imputação do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, por reconhecer a ilicitude da busca pessoal.

Conforme consta dos autos que, em 9/8/2023, policiais militares em patrulhamento pela Rua 22, no Setor Sul de Itaberaí/GO, avistaram o acusado agachado, manipulando uma parede de tijolos em via pública. Ao perceber a viatura, o acusado levantou-se e tentou empreender fuga. Abordado, admitiu que escondia drogas no muro, retirou a sacola plástica com doze porções de cocaína (massa bruta de 129,854g) e, na sequência, indicou e entregou balança de precisão que possuía em sua residência (fls. 151-152, 200-201, 279).

O eminente Ministro Og Fernandes, em voto-vista, divergiu do Relator para dar provimento ao agravo regimental do *parquet* estadual e ao recurso especial, restabelecendo o acórdão condenatório, por reconhecer a licitude da busca pessoal.

Pedi vista para melhor exame da matéria.

É o relatório.

O exame da matéria pressupõe a superação do óbice sumular suscitado em contrarrazões. A Súmula 7 veda o reexame de prova, vale dizer, a rediscussão sobre o que efetivamente ocorreu. Não veda a revaloração jurídica de fatos cuja descrição é incontroversa. Quando as instâncias ordinárias narram os fatos com identidade de conteúdo, divergindo apenas quanto ao significado jurídico que essa narração assume diante de norma federal, o que se examina não é a prova, mas a qualificação.

A hipótese ilustra essa situação. A sentença e o acórdão recorrido descrevem a dinâmica dos fatos com identidade substancial. A controvérsia se restringe à qualificação

jurídica desse conjunto: se a sequência comportamental descrita configura, ou não, a fundada suspeita de que trata o art. 244 do Código de Processo Penal. Resposta jurídica, não fática.

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou questão semelhante em relação ao óbice análogo da Súmula 279/STF. No ARE 1.475.638-AgR (Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Nunes Marques, j. 18/3/2024), a Corte assentou que o enunciado sumular não incide quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. A diretriz é transponível à Súmula 7/STJ. O recurso especial comporta enfrentamento de mérito.

A busca pessoal sem mandado encontra disciplina nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, que a condicionam à existência de fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

A jurisprudência consolidou os contornos da exigência. No RHC 158.580/BA (6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe 25/4/2022), fixou-se que a fundada suspeita corresponde a juízo de probabilidade objetivo, ancorado em indícios e circunstâncias do caso concreto. A Terceira Seção, no HC 877.943/MS (Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 18/4/2024), avançou no ponto, ao reconhecer que a fuga repentina ao avistar guarnição policial preenche, por si, o requisito da fundada suspeita, por configurar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com reação corporal natural. Essa posição está de acordo com o Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do HC 208.240/SP (Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/4/2024) fixou como idônea a abordagem quando se motiva pelo que o indivíduo faz, não pelo que o indivíduo é, vedada, assim, a base identitária e exigida a base objetiva.

No presente caso, deve-se avaliar as circunstâncias nas quais ocorreu a abordagem e que foram devidamente delineadas pelas instâncias ordinárias. A descrição dos autos não se resume à postura agachada do acusado. A sentença e os depoimentos colhidos sob o contraditório registram, de modo expresso e convergente, que o acusado **manipulava ativamente uma parede de tijolos** em via pública, em movimento aparente de ocultação de objeto.

A sentença consigna que os policiais avistaram o acusado abaixado próximo a um muro de tijolos (fl. 278). O policial Bruno Nascimento Jube Neto declarou em juízo que o acusado "estava mexendo em uma parede de tijolos e tentou fugir ao avistar a equipe policia" (fl. 279). O policial Ronaldo da Silva Pinheiro confirmou que a equipe encontrou uma pessoa abaixada próximo a uma parede de tijolos, e que o acusado, ao ser questionado, informou estar escondendo drogas na parede (fl. 279). O próprio interrogatório do acusado coincide com essa versão, ao registrar que estava abaixado e informou aos policiais que mexia com drogas no local (fl. 279).

O conjunto da descrição é distinto da mera presença estática em determinado lugar. Há ação concreta, externamente observável: o acusado manipulava o muro, em postura compatível com ocultação. A esse elemento se acrescenta a tentativa de fuga ao avistar a viatura, registrada pelos dois policiais ouvidos sob compromisso (fls. 200-201, 279).

O conhecimento sobre passagens criminais anteriores surgiu posteriormente, durante a entrevista realizada após a abordagem (fl. 279), e não compõe o suporte fático que motivou a diligência.

O standard fixado por esta Corte no RHC 158.580/BA e densificado pela Terceira Seção no HC 877.943/MS é atendido. A fuga ao avistar a guarnição preenche, por si, o requisito da fundada suspeita. Acrescida da manipulação ostensiva do muro, a hipótese se afasta da zona cinzenta e ingressa em quadro mais robusto. A diretriz foi reafirmada por esta Sexta Turma no AgRg no HC 970.852/SP (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/6/2025) e no AgRg no HC 966.530/SP (Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 4/6/2025).

A apreciação da fundada suspeita opera pela conjugação de elementos contextualmente significativos, e não pelo exame atomizado de cada circunstância. Esta Sexta Turma, no AgRg no HC 900.491/RJ (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1/7/2024), reconheceu a licitude de busca pessoal em situação em que o acusado fora abordado por empurrar um carrinho com um fogão, às 22 horas, em área dominada por facção criminosa, sendo conhecido pelo envolvimento com a mercancia ilícita. Tomado isoladamente, transportar um eletrodoméstico em carrinho de mão é conduta neutra. O significado jurídico de fundada suspeita emergiu da conjugação dessa conduta com o horário, o local e a informação prévia disponível aos agentes.

A mesma estrutura analítica se aplica aqui, com quadro fático ainda mais robusto. Permanecer agachado em via pública, por si só, é conduta neutra. Manipular ativamente um muro de tijolos em movimento aparente de ocultação não é. Acrescida a tentativa de fuga ao perceber a viatura, a configuração da fundada suspeita opera por subsunção direta ao art. 244 do CPP.

A admissão espontânea da ocultação, a exibição voluntária da sacola e a entrega da balança são atos posteriores à abordagem que confirmam, no plano da valoração, a coerência interna do quadro fático descrito pelos agentes.

Conforme bem observado pelo eminente Ministro Og Fernandes em seu voto-vista, a busca pessoal foi precedida de fundadas razões, pois o acusado adotou atitude suspeita ao se agachar junto à parede como se ocultasse algo e tentou fugir ao avistar os policiais.

Dispositivo

Pede-se vênia ao eminente Relator para divergir e acompanhar o voto-vista do eminente Ministro Og Fernandes, dando-se provimento ao agravo regimental para, conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Goiás, a fim de restabelecer a condenação.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0411080-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 2.781.519 / GO**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 552087911 55208791120238090079

PAUTA: 12/11/2025 JULGADO: 09/06/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO	:	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO	:	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO	:	HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão dando provimento ao agravo regimental, a Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Og Fernandes.

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT).

Documento eletrônico VDA57518723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/06/2026 21:29:50
Código de Controle do Documento: 7438883F-6C70-45CB-8D8B-66AAC18977FF